

1502646-45.2022.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Abelardo de Azevedo Silveira

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... a pena de um agente que praticou o roubo com duas causas de aumento na fração mínima é trata-lo desigualmente com favorecimento, esclareça-se quando se pensa na situação de um agente que tenha cometido o delito de roubo com a incidência de apenas uma majorante. Ora, dentro da faixa de elevação permitida pela lei, não se mostra nem razoável nem justo elevar a pena de 1/3. ...

2º Ofício Criminal

Fls. _____

Campinas/SP

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

2ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo nº 300, bloco A, 2º andar, sala 215 - Jd. Santana

CEP: 13088-653 - Campinas - SP

Telefone: (19) 2101-3352 - E-mail: Campinas2cr@tjsp.jus.br

1502646-45.2022.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502646-45.2022.8.26.0548

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LETÍCIA FELIX DE SOUZA BREVES e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Abelardo de Azevedo Silveira

VISTOS

LETÍCIA FELIX DE SOUZA BREVES, RG nº 55.759.484/SP e EVERTON FERNANDO DA SILVA, RG

nº 56.659.258/SP, foram processados como incursos no artigo 157, § 2º, incisos II e VII, c.c. o artigo 61, inciso II, h, ambos do Código Penal, em razão dos fatos descritos na denúncia, cujo recebimento se deu aos 29.08.22 (fls. 01/03 e 137/138). Aos 19.08.22 foi convertida a prisão em flagrante em preventiva (fls. 104/108). Devidamente citados, foram apresentadas respostas à acusação, sendo mantido o recebimento da denúncia (fls. 157/157, 195, 199, 208/209 e 246). Em audiência foram ouvidas as vítimas e as testemunhas arroladas, bem como foram os acusados interrogados. Encerrada a instrução, pelas partes nenhuma diligência foi requerida. Em sede de alegações finais, o representante do Ministério Público e o assistente de acusação opinaram pela condenação dos réus nos termos da denúncia, enquanto a Defesa dos acusados formulou pleitos alternativos de absolvição por insuficiência de provas ou fixação do regime semiaberto para a corré Letícia. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. A ação penal é procedente. A materialidade é manifesta e decorre da flagrância, boletim de ocorrência, autos de exibição/apreensão/entrega e oralidade (fls. 05/18, 21/25, 29 e 46/47). A autoria é certa. Com efeito, em seus interrogatórios judiciais os réus negaram o roubo, apresentando uma versão segundo a qual estariam apenas de carona no veículo de transporte por aplicativo, juntamente com Brenda e John, onde a bolsa contendo os pertences da vítima foi encontrada. A acusada Letícia alegou que a bolsa estaria com Brenda, que tentou escondê-la dos policiais. Ambos alegaram não se conhecer. A vítima protegida prestou longo e detalhado depoimento, discorrendo sobre o roubo cometido por um casal que invadiu sua residência e a renderam juntamente com a funcionária Silvana. Contou que a mulher estava munida de uma faca, que colocou no pescoço de sua funcionária e depois também em suas costelas. Chegou a entrar em luta corporal com o homem, que parecia ter algo nas mãos. Os meliantes perguntavam a todo instante sobre um cofre e permaneceram na casa por cerca de trinta minutos. Depois fugiram levando joias, dinheiro, dólares, celular e um notebook. Ambos usavam máscara de proteção da Covid, que deixaram escorregar/deslocar do rosto durante o assalto, o que lhe permitiu reconhecer os acusados Everton e Letícia com segurança como sendo os autores do roubo. Ainda segundo a vítima, Letícia chegou a trabalhar em sua casa por cerca de três tardes, fazendo serviço de digitação. Exatamente por isso ela conseguiu ter acesso ao notebook que estava escondido e foi subtraído. A vítima Silvana também reconheceu a corré Letícia como sendo a assaltante que colocou uma faca em seu pescoço. O homem, a quem não conseguiu reconhecer, portava algo parecido com uma arma de fogo, que colocou na cintura quando rendeu a vítima protegida e com ela entrou em luta corporal. Os meliantes falavam a todo instante que queriam levar joias, dinheiro e dólar. Também foi ouvido o policial militar que participou do flagrante e deteve os acusados depois que o celular subtraído foi rastreado. Os réus estavam no interior de um veículo de transporte por aplicativo, juntamente com outras pessoas, onde uma bolsa contendo os pertences da vítima foi localizada. No carro também estava Brenda, que usava uma das joias subtraídas da vítima e cujo documento estava no interior daquela bolsa. O celular subtraído foi encontrado abandonado no final desta mesma rua. A vítima reconheceu seus pertences e também os acusados. Eis as provas e elas permitem concluir pela responsabilidade penal dos acusados pelo roubo que lhes é imputado, não havendo por que ignorar as declarações das vítimas, que se revestem de sinceridade e devem prevalecer sobre a mera negativa dos acusados. Ambas as vítimas reconheceram com segurança a corré Letícia, ao passo que a vítima protegida também reconheceu Everton, mostrando-se firme, categórica e incisiva em relação aos reconhecimentos, informando, inclusive, que Letícia já havia trabalhado em sua casa anteriormente e que, por isso, teve acesso ao notebook que se encontrava praticamente escondido. A versão apresentada por Letícia segundo a qual Brenda, e não ela, seria a assaltante, não encontra amparo nos autos. Obviamente que não foi por obra do acaso que Letícia e Everton, que supostamente não se conheciam, tomaram o mesmo Uber em que os pertences da vítima foram encontrados e depois ambos foram reconhecidos. Aliás, é bem provável que tanto Brenda, como o tal John, também estivessem envolvidos no roubo, dando cobertura aos acusados, o que, contudo, não foi possível apurar. E sobre a validade dos reconhecimentos levados a efeito na polícia e em Juízo, confira-se: "Prova - Reconhecimento pessoal ou fotográfico -

Meio probatório de inegável valor, podendo ser desconsiderado somente quando houver alguma circunstância que torne suspeita a identificação" (RT - 830/676). No caso, não há indício algum de que as vítimas tivessem sido induzidas a reconhecer os acusados. As majorantes merecem subsistir na medida em que eram dois os assaltantes, que agiram em conjunto e munidos de uma faca, inclusive com divisão de tarefas, sendo irrelevante que o artefato por eles usado não tenha sido apreendido, pois basta que sua utilização seja confirmada pela prova oral colhida. Neste sentido: "Por outro lado, a causa de aumento de pena de emprego de arma branca ficou bem demonstrada pela prova oral, revelando ter o réu efetuado a subtração e, logo depois, com o fim de assegurar a impunidade do crime e a detenção do bem, exercido a grave ameaça com emprego de arma branca, como relatou a vítima nas ocasiões em que inquirida, observado que a circunstância de não se ter apreendido a faca utilizada na ação criminosa não impede o reconhecimento da majorante em tela, nos termos do que já decidiu o egrégio Superior Tribunal de Justiça ao deixar anotado que "Não há obstáculo à incidência da causa de aumento do emprego de arma a falta de apreensão da faca, de uso atestado pela palavra da vítima" (HC nº 214150, 6ª Turma Relator Ministro Nefi Cordeiro, julgado em 16.02.2016, DJe 25.02.2016), até mesmo porque, na hipótese dos autos, não houve prisão em flagrante do acusado" (sublinhei, TJ/SP - Apel. Crim. nº 1504157-81.2020.8.26.0602 - 1ª Câmara - Sorocaba - v.u. - j. 02.12.22 - Rel. Des. Mário Devienne Ferraz). A agravante também configurou-se, eis que a vítima protegida era maior de 60 anos à época dos fatos (fls.19/20). Passo, pois, à dosagem da pena dos acusados (CP, arts. 59 e 68):

EVERTON - A) Pena-base: 04 anos de reclusão e 10 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. A1) Culpabilidade (reprovabilidade da conduta) e consequências: nada de especialmente gravoso que já não esteja contido na própria previsão legal da conduta criminosa. A2) Conduta social, motivos, personalidade e circunstâncias: nada de conclusivo foi apurado. A3) Comportamento das vítimas: sem influência na dosagem da pena. A4) Antecedentes: uma condenação anterior transitada em julgado que será considerada para fins de reincidência. B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: o acusado é reincidente (fls. 97/98 - proc. 1501870-84) e o crime foi cometido contra vítima maior de 60 anos de idade. Acréscimo de 1/3, resultando na pena de 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. C) Causas de aumento e diminuição de pena: o delito foi praticado em concurso de pessoas e com emprego de arma branca, o que revela maior audácia e periculosidade dos agentes, razão pela qual, nos termos do artigo 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal, elevo a pena em 3/8, resultando na reprimenda de 07 anos e 04 meses de reclusão e 17 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, que torno definitiva. A propósito: "Elevar a pena de um agente que praticou o roubo com duas causas de aumento na fração mínima é trata-lo desigualmente com favorecimento, esclareça-se quando se pensa na situação de um agente que tenha cometido o delito de roubo com a incidência de apenas uma majorante. Ora, dentro da faixa de elevação permitida pela lei, não se mostra nem razoável nem justo elevar a pena de 1/3. Para evitar tal desigualdade, há diversos julgados entendendo pelo aumento gradual da penalidade dentro do intervalo estipulado em frações variadas" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 0010922 - 74.2008.8.26.0114- 5ª Câmara Criminal - Campinas - v.u. - j. 24.03.11 - Rel. Des. Sérgio Rui). D) Regime inicial de cumprimento de pena: fechado, em face da reincidência e por se tratar de delito cometido mediante grave ameaça à pessoa exercida com emprego de arma branca, cuja prática denota ousadia e periculosidade intensa, trazendo desassossego e temor à população, com evidente clamor público, de modo que o regime mais rigoroso é o único cabível na hipótese em questão, cabendo ao Juízo das Execuções analisar os requisitos subjetivos e objetivos do acusado para a concessão de eventuais benefícios (CP, art. 33, §§ 2º e 3º e CPP, art. 387, §2º). Nesse sentido: "O crime em questão traz desassossego à sociedade, autorizando o encarceramento mais severo na fase inicial do cumprimento da pena corporal, e conceder-lhes regime mais brando seria decidir contra os anseios da coletividade, que clama por mais rigor na punição dos crimes praticados com grave ameaça ou violência contra as pessoas" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 1503655-47.2019.8.26.0548 - 3ª

Câmara - Campinas - v.u. - j. 25.08.20 - Rel. Des. César Augusto Andrade de Castro). E) Apelar em liberdade: o réu é reincidente, esteve preso durante todo processo e assim deverá permanecer para recorrer, como garantia da ordem pública, mormente por se tratar de roubo, delito que põe em sobressalto a sociedade ordeira e cumpridora das

leis. Realmente: "O réu que é preso em flagrante e permanece custodiado durante todo o processo criminal não tem direito de recorrer da sentença condenatória em liberdade, inexistindo qualquer ofensa ao princípio constitucional relativo à presunção de inocência (Súmula 9/STJ)" (STJ, HC nº 106276/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. 23.09.2008). LETÍCIA -A) Pena-base: 04 anos de reclusão e 10 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. A1) Culpabilidade (reprovabilidade da conduta) e consequências: nada de especialmente gravoso que já não esteja contido na própria previsão legal da conduta criminosa. A2) Conduta social, motivos, personalidade e circunstâncias: nada de conclusivo foi apurado. A3) Comportamento das vítimas: sem influência na dosagem da pena. A4) Antecedentes: nada a considerar. B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: o crime foi cometido contra vítima maior de 60 anos de idade. Acréscimo de 1/6, resultando na pena de 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. C) Causas de aumento e diminuição de pena: o delito foi praticado em concurso de pessoas e com emprego de arma branca, o que revela maior audácia e periculosidade dos agentes, razão pela qual, nos termos do artigo 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal, elevo a pena em 3/8, resultando na reprimenda de 06 anos e 05 meses de reclusão e 15 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, que torno definitiva. A propósito: "Elevar a pena de um agente que praticou o roubo com duas causas de aumento na fração mínima é trata-lo desigualmente com favorecimento, esclareça-se quando se pensa na situação de um agente que tenha cometido o delito de roubo com a incidência de apenas uma majorante. Ora, dentro da faixa de elevação permitida pela lei, não se mostra nem razoável nem justo elevar a pena de 1/3. Para evitar tal desigualdade, há diversos julgados entendendo pelo aumento gradual da penalidade dentro do intervalo estipulado em frações variadas" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 0010922 - 74.2008.8.26.0114- 5ª Câmara Criminal - Campinas - v.u. - j. 24.03.11 - Rel. Des. Sérgio Rui). D) Regime inicial de cumprimento de pena: fechado, por se tratar de delito cometido mediante grave ameaça à pessoa exercida com emprego de arma branca, cuja prática denota ousadia e periculosidade intensa, trazendo desassossego e temor à população, com evidente clamor público, de modo que o regime mais rigoroso é o único cabível na hipótese em questão, cabendo ao Juízo das Execuções analisar os requisitos subjetivos e objetivos da acusada para a concessão de eventuais benefícios (CP, art. 33, §§ 2º e 3º e CPP, art. 387, §2º). Nesse sentido: "O crime em questão traz desassossego à sociedade, autorizando o encarceramento mais severo na fase inicial do cumprimento da pena corporal, e conceder-lhes regime mais brando seria decidir contra os anseios da coletividade, que clama por mais rigor na punição dos crimes praticados com grave ameaça ou violência contra as pessoas" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 1503655-47.2019.8.26.0548 - 3ª Câmara - Campinas - v.u. - j. 25.08.20 - Rel. Des. César Augusto Andrade de Castro). E) Apelar em liberdade: a ré esteve presa durante todo processo e assim deverá permanecer para recorrer, como garantia da ordem pública, mormente por se tratar de roubo, delito que põe em sobressalto a sociedade ordeira e cumpridora das leis. Realmente: "O réu que é preso em flagrante e permanece custodiado durante todo o processo criminal não tem direito de recorrer da sentença condenatória em liberdade, inexistindo qualquer ofensa ao princípio constitucional relativo à presunção de inocência (Súmula 9/STJ)" (STJ, HC nº 106276/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. 23.09.2008). Isto posto, e pelo que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva manifestada na denúncia que deu início a este processo nº 1.027/22 e: A) CONDENO O RÉU EVERTON FERNANDO DA SILVA, RG nº 56.659.258/SP, a cumprir 07 anos e 04 meses de reclusão, em regime fechado, e a pagar 17 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, por infração à norma artigo 157, § 2º, incisos II e VII, c.c. o artigo 61, inciso II, h, ambos do

Código Penal. B) CONDENO A RÉ LETÍCIA FELIX DE SOUZA BREVES, RG nº 55.759.484/SP, a cumprir 06 anos e 05 meses de reclusão, em regime fechado, e a pagar 15 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, por infração à norma artigo 157, § 2º, incisos II e VII, c.c. o artigo 61, inciso II, h, ambos do Código Penal. Recomendem-se os acusados na prisão em que se encontram. Custas pelos acusados no valor de 100 UFESPs, cada um. No mais, AUTORIZO a liberação da bolsa apreendida ao seu respectivo dono, se identificado e comprovado, providenciando-se, caso contrário fica AUTORIZADA a destruição/doação, oficiando-se.

P.I.C.

Campinas, 14 de dezembro de 2022.

Abelardo de Azevedo Silveira
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA